

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA

ACTA No:	109
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	21 de agosto de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	4:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	7:08 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E):	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 21 de agosto de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señorita secretaria, por favor, llamamos a lista para verificación del quorum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo señor Presidente que hay trece (13) Concejales presentes en la sesión.

Durante el transcurso de la sesión se hicieron presentes los Honorables Concejales Pablo Andrés Castro Castro y Natalia Gil Loaiza

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum, siendo las 4:57 minutos de la tarde del día 21 de agosto 2025. Doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Por favor, leemos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)
ORDEN DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. **Lectura, discusión y aprobación del orden del día.**
3. Aprobación de Actas:
 - Acta No. 90 del 16 de julio de 2025
 - Acta No. 91 del 17 de julio de 2025
 - Acta No. 92 del 18 de julio de 2025
 - Acta No. 93 del 19 de julio de 2025
4. Continuación estudio en segundo debate Proyecto de Acuerdo No. 09 de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 291 DE 2024 DE CHIA CUNDINAMARCA, PRIORIZANDO LOS LUGARES CONCURRIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Ponente: Honorable Concejal Luis Felipe Galvis Ramos.

Esta leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales se ponen en consideración el orden del día; anuncio que se va a cerrar; se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO AARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Informo, señor presidente, que hay doce (12) votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día. Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado a lista y verificación del quórum, punto que ya fue evacuado.
2. lectura, discusión, aprobación del orden del día, punto que ya fue aprobado.
3. **Aprobación de actas:**
 - **Acta No. 90 del 16 de julio de 2025.**
 - **Acta No. 91 del 17 de julio 2025.**
 - **Acta No. 92 del 18 de julio 2025.**
 - **Acta No. 93 del 19 de julio 2025.**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, se pone en consideración el Acta No. 90 del día 16 de julio 2025; anuncio que se va a cerrar; se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del Acta No. 90 de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO AARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Informo, señor presidente, que hay diez (10) votos positivos por la aprobación del Acta No. 90 del 16 de julio de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aprobada el Acta No. 90 del día 16 de julio 2025. Se pone en consideración el Acta No. 91 del día 17 de julio de 2025; anuncio que se va a cerrar; se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del Acta No. 91 de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO AARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO

JAVIER ERNESTO VALDIVESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Informo, señor presidente, que hay diez (10) votos positivos por la aprobación del Acta No. 91 del 17 de julio de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el Acta No. 91 del día 17 de julio 2025. Se pone en consideración el Acta No. 92 del día 18 de julio 2025; anuncio que se va a cerrar; se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del Acta No. 92 de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO AARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Informo, señor presidente, que hay diez (10) votos positivos por la aprobación del Acta No. 92 del 18 de julio del 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el Acta No. 92 del día 18 de julio 2025. Se pone en consideración el Acta No. 93 del día 19 de julio 2025; anuncio que se va a cerrar; Se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del Acta No. 93 del día 19 de julio 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor presidente, que hay nueve (9) votos positivos por la aprobación del Acta No. 93 del 19 de julio 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la Acta No. 93 del día 19 de julio 2025. Siguiendo punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Continuación estudio en segundo debate Proyecto de Acuerdo No. 09 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 291 DE 2024 DE CHIA CUNDINAMARCA, PRIORIZANDO LOS LUGARES CONCURRIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.***
Ponente: Honorable Concejal Luis Felipe Galvis Ramos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Un cordial saludo para las personas que nos siguen en redes sociales, funcionarios de la Administración Municipal, quienes nos acompañan en esta sesión. Honorables concejales, continuamos con el estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 9 del 2025, voy a dar el uso de la palabra al concejal ponente para que me indique cómo desea que se desarrolle el debate el día de hoy y poder llevar a cabo esta sesión.

Honorable concejal Luis Felipe Galvis Ramos, ponente de este proyecto, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias Presidente por el uso de la palabra. Un saludo cordial a la Administración Municipal, a las personas que nos acompañan en el recinto, Honorables concejales y a su mesa directiva.

Presidente, para la sesión del día de hoy quisiera que se le diera el uso de la palabra primero al doctor Oscar Rojas para que conteste los temas relacionados de su competencia, no sin antes darle el uso de la palabra a la comunidad para que pueda hablar acerca de este proyecto de acuerdo y en último lugar, que se le dé el uso de la palabra a los Honorables concejales.

Gracias Presidente.

Presidente, qué pena. A las personas que nos acompañan de la Administración Municipal ya pueden, yo creo que seguir a continuar sus labores porque en esta sesión del día de hoy no los vamos a requerir. Entonces, por si tienen algo que hacer y trabajo que adelantar, se pueden retirar.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Luis Felipe, ponente de este proyecto. Voy a pedir el favor a nuestra secretaria, que si hay personas de la comunidad se puedan inscribir en el libro para hacer su participación. Recordar que este proyecto ya ha tenido varios debates en donde ya hemos adelantado la exposición de lo de cuál sería el objetivo o el objeto de este proyecto en donde también ya se dio la oportunidad para que participaran los honorables concejales, la misma administración y surgieron algunas dudas o algunas preguntas que ya también fueron resueltas en su mayoría y ya solamente quedaría la participación del doctor Oscar y según lo que manifiesta el concejal ponente. Entonces, continuaríamos con el orden que acaba de manifestar el Concejal Felipe Galvis, en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la comunidad, luego a los concejales por si hay alguna duda y luego a la Administración Municipal.

Perdón. Entonces, primero, comunidad; segundo, administración, el doctor Oscar Rojas, tercero, concejales y pues después del doctor Oscar, si hay alguien más de la administración que vaya a intervenir también, ahí será el momento en que lo puedan hacer.

Damos la bienvenida a la rectora del colegio Bosques de Sherwood a quien le quiero agradecer por la presencia acá en la Corporación, no es la primera vez que asiste como invitada o como persona de la comunidad que desea manifestar u opinar sobre los temas que se presentan, más cuando tiene que ver con la educación, ya que nuestra rectora del colegio Bosques de Sherwood ha estado liderando o lideró durante varios años todo lo que es la organización de los colegios privados por eso es conocedora de las problemáticas y de los asuntos que en nuestro municipio se presentan. Entonces, le damos la bienvenida a doctora Zulma para que haga su intervención.

SEÑORA ZULMA MORAN, Rectora Colegio Bosques de Sherwood

Muchas gracias. Además de ser la rectora del colegio Bosque de Sherwood, soy la representante de los colegios de Chía, asociación que se llama UNIT. Hoy vengo a hablar a nombre de todos los colegios y los jardines infantiles que formamos parte de esta asociación; quiero agradecer al Concejo el espacio que nos está brindando y a los concejales por pensar en la protección de nuestros niños y adolescentes. Esta iniciativa de instalar estos letreros que indican la prohibición del consumo de drogas cerca de los colegios es una medida que le envía a los estudiantes, a los adolescentes, un mensaje claro y es que estamos preocupados y comprometidos por crear entornos seguros para nuestra infancia y adolescencia. Desde la escuela somos conscientes de que los letreros por sí solos no van a detener el problema, pero sí es importante que los niños vayan creciendo, viendo estos letreros y que se den cuenta el daño que esta droga le puede hacer.

Debemos recordar, además, que en el espacio público aquí en Colombia está permitida la dosis personal, pero se han quejado muchos los rectores y sobre todo los directores de jardines infantiles que cuando sus niños llegan al colegio ven a muchas personas consumiendo, sobre todo cerca de parques y diferentes lugares por los que ellos tienen que transitar. Entonces, agradecemos esta iniciativa y la importancia y queremos recalcar la importancia que esto tiene y que sería un apoyo para el trabajo que hacemos desde las escuelas, desde los colegios, en donde les decimos a los estudiantes que así esté permitida una dosis personal, esto le va a hacer daño a ellos.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias, rectora, por acompañarnos y por hacer su intervención ¿Alguien más de la comunidad que desee intervenir? Por el momento no hay nadie más. Entonces, continuaríamos con la Administración Municipal.

Doctor Óscar Rojas, muy buenas tardes. Tiene el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con las buenas tardes para usted señor Presidente, la mesa directiva, Honorables concejales, todas las personas que se conectan en este momento por los distintos medios, compañeros de la Administración, del Concejo y del Municipio.

Efectivamente, en la sesión pasada se han hecho una serie de preguntas por parte de los honorables concejales respecto a el impacto fiscal de este proyecto, a la certificación más bien que emitió la Secretaría de Hacienda. Y, pues esa certificación, básicamente lo que yo quería terminar de explicar para responder las preguntas que cada uno de ustedes hicieron, es que para este proyecto de acuerdo conforme a la información que se validó con la Secretaría de Gobierno y concordante con el Decreto 291 que tiene que ver con este mismo tema, la Secretaría de Gobierno tiene unas actividades ya previstas y apropiadas y precisamente lo que yo manifiesto es que conforme a lo que se ha conversado con la Secretaría de Gobierno, que es el área responsable de este Decreto 291 que es concordante con este proyecto de acuerdo; si se llegaba a generar algún gasto con este proyecto, que ellos ya los tenían previstos. O sea, este proyecto no iba a ser algo adicional porque ya en las metas de su plan de desarrollo, en las actividades que tiene previstas para dar cumplimiento al Decreto 291, ya tiene apropiados unos recursos con unas fuentes de financiación y que desde ese punto de vista vendrían siendo lo mismo, porque dentro de esas actividades tiene todo lo que es enlazado con el consumo de drogas y demás, que para eso mismo, honorables concejales, ya si ustedes me permiten, el doctor Hansel puede aclarar.

Entonces, desde ese punto de vista, como lo indica el artículo séptimo de la ley 819 de 2023, primero, con este proyecto no se genera un beneficio tributario, como lo dije la vez pasada. Segundo, el impacto o el gasto que se llega a generar, vuelvo y lo digo; conforme a lo que se dialogó aquí con la Secretaría de Gobierno, se financia con las actividades o proyectos que ya tiene previstas o apropiadas o que apropiará la Secretaría de Gobierno, quien es la dependencia encargada de la ejecución. Porque, es que cada proyecto de acuerdo puede hacer que salga la Administración como pueda hacer que salga de algún concejal y dependiendo el sector que afecte, una dependencia debe asumirlo, porque acá no va a quedar un proyecto de acuerdo muerto, sin dependencia o sin doliente. Y desde ese punto de vista, en esas actividades, el doctor Hansel tiene previsto unas asignaciones para dar cumplimiento al 291, que de alguna otra forma es similar o igual que este proyecto de acuerdo. Y, por eso mismo, es que yo les manifiesto a ustedes que no se generaría ese impacto adicional, porque efectivamente si se genera un gasto, honorables concejales, no se los desmiento, pero como la norma dice que si es un gasto adicional, que es lo que no ocurre en este momento y quería aclarar, pero esos gastos adicionales, ustedes, dijo el Honorable Concejal Víctor Fernando, se cuantificaran o algunos de ustedes concejales se indicaran, efectivamente el doctor Hansel, más o menos tiene un una dimensión de cuánto o cómo es que puede

gastarse en estos recursos y cuánta apropiación tiene prevista en este año y cómo se cubren, cómo se ejecutan y demás.

Es desde ese punto de vista que yo quería explicar la certificación que yo realicé honorables concejales, no diciendo que no, sino que sí se tiene, pero que a la vez no se genera un gasto adicional. En ese caso, si usted me permite, señor presidente, el monto adicional o el valor que se tiene ya previsto lo tiene aquí claro el doctor Hansel, que está dentro de sus actividades o plan de acción y demás para que las podamos explicar aquí a los concejales, no sé si usted me permita para que él me apoye en este tema y así ser concordantes con la certificación que yo estoy emitiendo. Doctor Hansel, si usted nos puede apoyar, le agradezco.

SEÑOR HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ, SECRETARIO DE GOBIERNO

Concejales, un saludo, muy buenas tardes para ustedes, para mis compañeros de gabinete, para las personas presentes en el recinto, en los estrados y quienes nos ven a través de las redes sociales.

Yo creo que en ese orden de idea es importante. Primero, hablar sobre el Decreto 291 del 2024 y en qué consiste, porque aquí todos hablamos del Decreto 291, pero creo que no hemos hecho una lectura acuciosa, detallada, puntual de qué fue lo que procuró la Secretaría de Gobierno, en la intención que por demás nace de la misma necesidad comunitaria, de los innumerables acercamientos que se hicieron en relación al consumo de estupefacientes alrededor de unas zonas de especial protección. Y es que el Decreto 291 del 15 de abril tiene como objeto establecer las zonas y perímetros en el área rural y urbana, en lugares concurridos por niños, niñas y adolescentes en los que se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1801 del 2016, modificada por la ley 2000 del 2019 en el territorio de Chía, Cundinamarca. Es en esta forma como se establecen los perímetros, los lugares habitualmente instituidos, señalados, procurados para el uso, goce y disfrute de los niños, niñas y adolescentes y, por qué no decirlo también del núcleo esencial de la Constitución como lo es la familia y para las personas de la tercera edad que habitualmente también acuden a estos escenarios para realizar prácticas deportivas, para realizar prácticas de recreo y que deben estar totalmente exceptuadas de este tipo de prácticas de consumo.

(Hace lectura del Decreto 291 del 15 de abril de 2025, emitido por el señor Alcalde Leonardo Donoso Ruiz)

Eso es un escenario bien importante porque de ahí que las prácticas que se generan en los espacios públicos para algunos son sus propios intereses, no coligen con los intereses de los demás o de los otros, pero definitivamente lo que está por encima del respaldo y de la garantía constitucional son los derechos de los menores en este país.

Recordemos que hay dos consecuencias que se pueden confundir en esto, pero que son totalmente diferentes y es lo que se puede percibir como la comisión de un hecho delictivo y lo que se constituye como un hecho contravencional. Esto para tenerlo muy en cuenta en la explicación que más adelante les voy a dar.

Artículo tercero, zonas y perímetros de restricción. Eso es bien importante, señores concejales, porque aquí vamos a delimitar cuáles son las áreas donde quedó prohibido el consumo de sustancias psicoactivas por toda la consecuencia normativa antes indicada. Señores concejales, es bien importante la lectura de

este decreto porque, como lo manifestaba hace un rato, su origen también radica en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y me permito, si son tan amables, señores concejales, y al Presidente, allegar en físico la copia del decreto y a los ponentes para que quede y repose en el presente estudio.

Frente al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de igual forma también socializado y que se promoviera por decreto, se tiene claridad sobre las tablas de contenido, las tablas gráficas, pero especialmente en la introducción, dentro del análisis y estudio que se hace a las problemáticas, se establece que el consumo de estupefacientes es una de las problemáticas que más aqueja el Municipio de Chía, totalmente ajustado en objetivos generales y específicos y dentro del marco normativo para no generar la lectura. De igual manera, este documento también voy a dejar copia integral. Respecto de las políticas, el Plan Integral, la Política Nacional de Drogas 2022 - 2026, porque viene en articulación no solamente con las disposiciones locales, sino también con las departamentales y las nacionales. De igual forma, involucran la política migratoria hacia una gestión incluyente, los enfoques poblacionales y diferenciales del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el enfoque territorial y el enfoque de seguridad y convivencia, la caracterización del territorio, especialmente con unas gráficas de organización territorial donde podemos establecer la población, la población por grupo etario, la población étnica, las zonas donde más presencia de migrantes se tiene en el municipio, las personas en condición de discapacidad en absoluta vinculación de estos, un diagnóstico, desde luego, de la seguridad en materia de salud pública, la seguridad ambiental, la iluminación, las zonas de extensión en tierras con especial predisposición de riesgos, la seguridad comunitaria, la alerta temprana que también tenemos en el municipio, los diagnósticos de seguridad y convivencia ciudadana del municipio, el análisis de comportamientos contrarios a la sana convivencia.

Mire que, esto es un tema bien esencial porque si ustedes lo veían en el Decreto 291 hablamos de que la sanción que se establece para las personas que violen o que vayan en contra vía de las disposiciones perímetros y zonas señaladas como prohibidas para el consumo y desde luego el tráfico de estupefacientes, son sanciones contravencionales, es decir, multas de imposición en relación al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016. De igual manera, el PIC nos establece los comparendos impuestos en el municipio de Chía, la afectación a la integridad de las personas, afectaciones en el espacio público, la afectación a las relaciones con las autoridades, la georreferenciación por puntos críticos, los comportamientos contrarios a la convivencia y esto frente al grupo etarios en la comisión de los mismos porcentuales, la actividad delictiva territorial, los comparativos de los hechos delictivos, el número de hurtos en sus diferentes modalidades, los homicidios reportados por modalidad, los homicidios por sectores del Municipio de Chía, el reporte de lesiones en el Municipio de Chía en relación a las vigencias 2020 - 2023, los tipos de armas utilizadas, la afectación por sector en relación a las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, los reportes de los casos de violencia intrafamiliar durante los últimos 4 años 2020, 2021, 2022, 2023. Los tipos de violencia intrafamiliar, recordemos que está la psicológica, económica y/o patrimonial, física, sexual, psicológica, económica, psicológica, física, psicológica sexual, psicológica económica y física, económica y física, económica y sexual, física y sexual. Los casos de violencia intrafamiliar atendidos por las comisarias de familia. De igual forma, las víctimas de violencia intrafamiliar, niños, niñas y adolescentes, los delitos sexuales en Chía, los delitos sexuales por sectores, los casos de extorsión, las amenazas y los casos de secuestro reportados durante estas vigencias, los casos de inseguridad del uso del espacio público convivencia ciudadana, venta y consumo de estupefacientes por sectores conforme a las gráficas y fuente de las TIC's.

También encontramos la priorización por sectores, por escalas y por ocurrencia. Y aquí nos damos cuenta que la ocurrencia, el número de ocurrencias de 1 a 5, donde 1 nunca ocurren y 5 es recurrente. La escala de impacto donde 1 no es significativo y 5 es muy alto; la matriz de riesgo frente a la calificación en las dimensiones de los delitos o de las contravenciones más permanentes. Y en ese caso estamos hablando de que en el D4 tenemos consumo de sustancias psicoactivas. En ese propósito queda dentro de los factores de riesgo y los factores protectores el consumo de sustancias psicoactivas establecido dentro del mapa de los factores, siendo responsables también en los factores protectores, la alcaldía o el alcalde municipal, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de la Nación, CTI, la Policía Nacional, SIJIN, SIPOL y CEPRO, el Ejército Nacional y Migración Colombia.

Dentro de la línea líneas estratégicas del PICS está la línea estratégica de la prevención contra el delito. De igual forma, la línea estratégica de acceso a la justicia, la línea estratégica de comportamientos contrarios a la convivencia y la línea estratégica de estrategias de prevención y atención, artículo 27, enfocado a la riña. Esto, señores concejales, que también les comparto, trae dentro de las líneas estratégicas los programas, los objetivos específicos y las actividades que se deben realizar en el marco de la protección en la comisión y de hecho en prevención en la comisión de estos hechos de factor protector que, dentro de los cuales se encuentra el consumo de estupefacientes. Y los seguimientos que se deben realizar, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual manera, también coloco a disposición de ustedes esta explicación para establecerles que, de la imposición de las medidas correctivas, sanciones y o multas, el municipio realiza un recaudo que el doctor Oscar en un momento nos va a aclarar de fondo. Y de estas medidas correctivas se distribuyen los recursos para tanto el ministerio como la Policía y desde luego queda un recurso en el municipio que son los recursos de recaudo por contravenciones. Este recaudo por contravenciones que está contemplado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, meta 241 de nuestro Plan de Desarrollo Municipal, nos permite ejercer o tomar estos recursos recientemente aprobados dentro del superávit para realizar las campañas de promoción, prevención, divulgación, señalización y todo cuanto sea necesario para mitigar las prácticas de contravención que se tienen previstas dentro del Decreto 291.

Y, vale la pena decirlo, porque aquí lo hemos hablado en otras oportunidades, Concejal Robayo, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el Decreto 266. Este tipo de actividades y estos recursos que están asociados a la meta 241 también pueden servir de base para la señalización y las actividades de mitigación de contravención en relación al uso inapropiado de los espacios públicos, parques por fuera del horario que establece la restricción del Decreto 266, es decir, todo cuanto sea necesario para adelantar planes y propósitos que orienten a la comunidad de manera resiliente a mitigar propósitos y riesgos de contravención.

En ese orden de ideas, señores concejales, es importante establecer que la Administración Municipal, desde luego, no solamente con la implementación del decreto que naciera de la necesidad planteada y plasmada por la comunidad, incluso por ustedes en varias oportunidades aquí en el Concejo, cuenta con el respaldo de una meta articulada que es la meta 241 en el ejercicio del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. y con los recursos, obviamente destinación específica, como se los acabo de manifestar, por cuenta de recaudo de contravenciones.

Muchas gracias. Yo creo que, en ese orden de ideas, dejaría por sentada mi intervención. Si no tienen alguna inquietud adicional, procedo si me lo permiten,

para que el doctor Oscar también nos hable un poco sobre los recursos de contravención.

Muchas gracias.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Entonces, como lo decía acá el doctor Hansel, efectivamente con esos recursos que ya están apropiados es que se sufragan estos gastos que dan cumplimiento a las actividades que, tanto el decreto tiene establecidas como paralelamente posiblemente podrían dar al proyecto. Entonces, es desde ese punto de vista que él está manifestando que, efectivamente tiene una meta, tiene una serie de condiciones técnicas legales, que están en el decreto, que ya hay unas apropiaciones conforme a estos recursos. Este año nosotros apropiamos e incorporamos al presupuesto unos recursos que rondan más de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$200.000.000), haciendo la claridad que, la norma establece que en una parte de estos recursos se debe transferir al Ministerio de Interior y otra parte tiene una destinación específica en todos los temas de fortalecimiento de campañas de seguridad ciudadana y demás que establece como tal la norma, la 1801, tenemos adicionamos en el super TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$361.000.000) De eso vamos a trasladar una plata para el ministerio conforme a la ley.

Ha venido generándose un recaudo por todo lo de las contravenciones que hay, como lo dice el doctor Hansel, de ahí es que él tiene esa bolsita para sufragar ciertos gastos que hoy están con base en el Decreto 291. Es básicamente lo que él ya les acaba de leer, comentar y explicar. Esa era de mi parte, señor Presidente, Honorables concejales, explicar por lo que ustedes al inicio me hicieron ver del certificado de impacto que complementó acá el doctor Hansel y quedamos aquí atentos a las dudas que ustedes tengan, honorables concejales.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted doctor Oscar, doctor Hansel, muchas gracias. A la Administración Municipal, un saludo especial. Concejales, se encuentran ustedes en el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, AUTOR

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, AUTOR

Gracias señor Presidente. Un saludo cordial a mis compañeros concejales, por supuesto, a los funcionarios de la Administración Municipal, a las personas que nos acompañan; agradecerle a la representación de los diferentes colegios, a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales.

Bueno, Presidente, yo quiero solamente hacer unas observaciones referente a este proyecto de acuerdo. Decirle, doctor Hansel, que le agradezco por hacer una sucinta y muy exhaustiva análisis o la lectura que da él del Decreto 291, donde pueden ver ustedes concejales que la administración ha cumplido a cabalidad lo que la honorable Corte Constitucional en sentencia C - 127 del 2023 ha solicitado. En ese orden de ideas, yo mal haría en involucrarme en cualquier actividad que usted vaya a realizar en torno a ese decreto. Como usted bien lo analizó, le corresponde es a gobierno, a salud, a educación, al IMRD, a movilidad y, por supuesto, como integrador fundamental la asesoría jurídica de parte de la jefatura del despacho. Si ustedes ven, concejales, ya está toda la delimitación. Está absolutamente claro que, si se llega a modificar o actualizar el perímetro le corresponde exclusivamente a la administración, que en efecto del mismo decreto ya menciona que ellos son los que ya tienen unos recursos. Nosotros no estamos acá generando una nueva derogación ni mucho menos. Pero, también quiero hacer parte, aprovechando que usted hizo la exposición, solamente contarles concejales que dentro de la sentencia C - 127 del 2023 hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta.

Primero, que de conformidad con la Constitución Política de Colombia, sobre todo el artículo 313, numeral 7 y numeral 8, que me permito leer

“(...) corresponde a los consejos municipales:

- 7. Reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.*
- 8. Dictar normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. (...)”*

Asimismo, doctor Hansel, me permito también hacer lectura del artículo número 13 de la Ley 1801 del 2016, donde habla taxativamente del poder residual de policía. Como usted lo mencionaba, el alcalde es primera autoridad de policía. No obstante, nosotros como concejos municipales tenemos un poder residual de policía, para lo cual me permito leer los demás.

“(...) Artículo 13: Poder residual de policía.

Los demás concejos distritales y los concejos municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la ley. Estas corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.

Segundo, establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

Tercero, exigir requisitos adicionales para ejercer derechos de actividades, reglamentar de manera general ni afectar lo estableció en la ley.

Parágrafo.

Los concejos municipales y distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, uso del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural. (...)”

También me gustaría que tuvieran en cuenta unos fundamentos de derecho. Todo esto es de la sentencia, nada es inventado por mí. Todo es lo que integra la sentencia, el fundamento derecho número 105, donde habla que en la sentencia C - 253 del 2019, este tribunal señaló que el Congreso de la República y los órganos colegiados territoriales respectivos, asambleas departamentales y concejos en ejercicio de sus poderes de policía tienen como finalidad garantizar el goce efectivo de los derechos que se encuentran en tensión y facilitar el ejercicio de la actividad de policía.

Lo expuesto, en palabras de la Corte permite asegurar la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la integridad del espacio público. En tal sentido, en ejercicio del poder de policía subsidiario y residual, abro comillas:

“(...) las autoridades locales tienen la facultad de regular complementariamente aquellos asuntos en sus territorios de forma armónica, garantizando el debido respeto y la reserva democrática. el fundamento jurídico (...)

Esto que son *la ratio decidendi* o las razones de derecho que toma la corte, el fundamento número 108, dice la corte, en este punto la sala reitera lo expresado en la sentencia C - 253 del 2019 en el sentido de que la regulación de policía debe expedir el marco de las estrictas competencias principales subsidiarias y residuales establecidas por la Constitución y la Ley al Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. El fundamento 213, de igual forma, el poder subsidiario y residual de policía que tienen las asambleas departamentales y el Consejo Distrital de Bogotá, así como los demás concejos distritales y municipales, deben guiarse por los siguientes criterios. Dictar normas que no tengan reserva legal en los términos expuestos previamente, que no impliquen limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos, deberes de las personas que no hayan sido previstas por el legislador. Tampoco pueden establecer medios o medidas correctivas diferentes a las establecidas en la ley, tal como usted ya lo indicó. Las restricciones, la delimitación de los perímetros es completamente facultad de la Administración Municipal. Las medidas correctivas corresponden exclusivamente a la Policía Nacional que ya lo integra la Ley 1801 del 2016.

Por último, recordar que la parte resolutive de la sentencia C - 127 del 2023 ordena al gobierno nacional que si no lo han hecho dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esta decisión expida un protocolo de aplicación de las normas estudiadas por la Corte. Protocolo que el secretario de gobierno ya incluso aporta a este estudio de este proyecto de acuerdo. Luego, entonces, podemos evidenciar que, existe, el gobierno nacional cumplió expidiendo el protocolo, el gobierno territorial o en este caso la administración municipal cumplió expidiendo el decreto. Nosotros lo único que vamos a decir, aunque pareciera de pronto de poco calibre, si se quiere, es una señalización donde estamos como decía incluso la señora rectora, habrá más medidas porque dicha señalética per sé no va a ser suficiente para que se pueda prevenir realmente el consumo de las sustancias psicoactivas. También contarles que frente a el título es importante decirles, concejales que nosotros, estamos haciendo es un acuerdo municipal para la ciudadanía. Luego entonces, básicamente el Decreto 291 del 2024 ya regula el consumo de sustancias psicoactivas. Y, en ese aspecto existe claridad jurídica, es decir, con base a ese decreto que ya expidió la Administración Municipal.

Sin embargo, la señalización debe estar dirigida al ciudadano del común. Por ello, cuando una persona lea un aviso, es fundamental que el mensaje sea claro y comprensible. Si el aviso utiliza únicamente la expresión “sustancias psicoactivas”, muchos ciudadanos podrán incluso preguntarse qué significa estrictamente ese término. En consecuencia, se optó por un título más explícito y directo que comunique sin ambigüedad el alcance de la medida. Acá desde esta autoría se sugiere respetuosamente que la señalización que se vaya a realizar se integre por supuesto a los colegios privados, a las instituciones educativas oficiales, a los jardines, guarderías, incluso entre más participación haya, muchísimo mejor, porque nosotros incluso sugerimos que es la Administración Municipal, como ya lo mencionó, con la participación de los diferentes actores, los que podrán determinar si los colores si tiene que tener el acuerdo municipal o si tiene que decir con base en el Decreto 291, porque el Decreto 291 puede ser objeto de adición, de modificación, incluso lo pueden derogar. Entonces, esto es importante para que se tenga en cuenta.

Por último y no menos importante, decirles que este proyecto de acuerdo responde a un objetivo esencial, cumplirle a la ciudadanía desde el Concejo Municipal de Chía, ofreciendo un instrumento claro y operativo para demarcar, demarcar y señalar los perímetros de restricción al consumo de drogas en entornos sensibles, como ya lo mencionó el secretario de gobierno. La importancia de esta iniciativa radica en que pese a la existencia del Decreto 291, acá es muy importante esto, concejales, que estableció las zonas y perímetros de restricción en las áreas rurales y urbanas concurridas por niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de la Ley 1801 del 2016 modificada por la ley 2000 del 2019 de 2019. Su aplicación práctica ha enfrentado dificultades. ¿Por qué? Pues porque las autoridades encargadas de hacer cumplir la norma no siempre tienen claridad sobre dónde pueden o no puede sancionarse el consumo. Esto ha derivado en vacíos operativos que afectan directamente la convivencia ciudadana y la protección de los menores de edad. En este acuerdo lo que buscamos es materializar lo dispuesto en el 291 del 2024, estableciendo lineamientos para que la Administración Municipal ejecute la señalización en los entornos definidos, como ya lo ha mencionado el mismo decreto, instituciones educativas, centros de salud, parques, plazas, centros deportivos y culturales, zonas históricas y espacios donde se desarrollen eventos con presencia de menores.

El objetivo principal es fortalecer la prevención del consumo, no se nos olvide esto. La prevención del consumo y la intervención en puntos críticos identificados por la ciudadanía, particularmente en entornos escolares, donde padres de familia y docentes han manifestado preocupación reiterada para el aumento del consumo en inmediación a los colegios. Aquí es pertinente resaltar que esta iniciativa no genera el impacto fiscal adicional porque ya el mismo secretario de hacienda nos ha dicho que cumple con el marco fiscal de mediano plazo. En cuanto al mismo decreto ya tiene sus recursos. Nosotros solamente estamos es buscando la señalización, la demarcación y la delimitación, ya fueron previstas por el marco normativo. Acá nosotros lo que estamos haciendo es establecer el mandato y la ruta para que la administración cumpla con dichas disposiciones, sujeta naturalmente. Y acá es importante, el mismo proyecto de acuerdo integra un parágrafo. Es importante decirles, concejales, que aun cuando el mismo secretario de hacienda manifiesta que tienen unos recursos, nosotros como concejales lo dejamos sujeto naturalmente a disponibilidad presupuestal. ¿Qué va a determinar esto? Uno, pues que por supuesto este proyecto de acuerdo se vuelva acuerdo municipal y pueda tener sostenibilidad en el tiempo.

Dos, que la Administración Municipal incluso si ya tiene unos recursos, pues esperamos la voluntad para poder iniciar con la señalización priorizando las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas. Eso es un tema que les corresponde exclusivamente a ustedes, estaremos seguramente acompañando en la mesa de trabajo para poder determinar cuál va a ser la señal ética, pero importante decirles que como lo dijo el doctor Hansel, aquí ya la administración ha hecho absolutamente todo, que es lo de su parte y nosotros simplemente estamos buscando es que se realice una señalización con los fines de prevención, focalizando y propugnando por los derechos de los niños, niñas adolescentes y sobre todo las familias. Entonces, si el decreto resulta ser modificado o actualizado o cualquier o derogado incluso, pues es un tema que es ajeno a nosotros. Nosotros simplemente estamos dándole cumplimiento a un mandato de orden constitucional. Y en ese sentido es que dejo mis apreciaciones respetuosas invitándolos a que por supuesto apoyemos esta iniciativa.

Muchas gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Andrés Vela, autor de este proyecto. Concejal Ponente, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias Presidente por el uso de la palabra. Primero, agradecer a la administración por la explicación que nos acaban de dar, tanto del decreto como del impacto que va a tener este proyecto de acuerdo, impacto social que va a tener. Agradecer a la a la rectora Zulma Morán, la representante de la Unión de las Instituciones Privadas que vino a exponer, ella más que nadie conoce la necesidad que tiene la Administración Municipal de señalar todas estas zonas donde ahorita ya el Decreto 291 estableció como prohibido de sustancias psicoactivas.

Primero, Presidente, es también manifestar que el presente proyecto de acuerdo no busca crear nuevas zonas para el porte o consumo de sustancias psicoactivas, como ya se ha venido manifestando en lo que llevamos de este proyecto de acuerdo. Estas ya fueron delimitadas por la Administración Municipal mediante el Decreto 291 del 2024 en cumplimiento de lo establecido por la jurisprudencia constitucional. Y decir que este proyecto de acuerdo, como ya usted lo manifestó, Concejal autor Andrés Vela, es ordenar la señalización clara y visible de dichas zonas con el fin de garantizar su efectividad, facilitar el control por parte de las autoridades y proteger la niñez del riesgo que representa la exposición temprana a estos entornos de consumo. Desde el punto de vista fiscal y técnico, agradecer a la Administración Municipal que ya nos ha manifestado que los costos asociados ya se encuentran contemplados en el plan de acción de la Secretaría de Gobierno, en el Plan de Desarrollo Municipal vigente y que están respaldados dentro del marco fiscal de mediano plazo en el municipio de Chía. Por lo tanto, no implica un impacto fiscal adicional ni requiere recursos extraordinarios. Pero, en cambio sí trae muchas ventajas esta señalización. Primero, proteger activamente los derechos prevalentes de la niñez, reducir la exposición de menores al consumo en espacios públicos, también fortalecer la capacidad de intervención de la policía y demás autoridades competentes, como, por ejemplo, para poner ya

las medidas correctivas necesarias; promueve la cultura ciudadana y entornos protectores; cumple con el Decreto 291 del 2024, como ya la lo ha manifestado el secretario de gobierno, y con la jurisprudencia constitucional. Es una medida de bajo costo y de alto impacto fiscal.

El llamado es para decirle a los concejales que esto no es una propuesta simbólica ni superficial, esto es una medida concreta y necesaria para proteger la infancia de nuestro municipio. Negar este proyecto de acuerdo no significa oponerse a una señalización, sino significa, en términos claros no respaldar una acción sencilla y legal, cuyo único propósito es salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en espacios públicos de nuestro municipio. Se trata también de enviar un mensaje a nuestra comunidad, que el Concejo Municipal si está comprometido con la niñez, con la salud pública y con la legalidad. Invito a cada uno de ustedes concejales, que ya algunos han manifestado la intención de su voto, pero los invito a reflexionar sobre este importante paso. El voto favorable a este proyecto de acuerdo es un acto de coherencia institucional, de responsabilidad con el presente y de compromiso con el futuro de nuestro municipio.

Muchas gracias por el uso de la palabra, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Felipe, Concejal Pablo, tiene uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente. No, yo quería básicamente reiterar la pregunta al estilo juzgado, Presidente, al secretario de hacienda que diga cómo es cierto ¿sí o no? Si tiene impacto fiscal. O sea, que quede claro. O sea, aquí no se trata de la interpretación del texto de del certificado que envió, sino que quede en el acta del día de hoy que no tiene impacto fiscal. Porque, es que la vez pasada algún concejal dejó que es que la redacción era vaga. Secretario, a mí me parece que cuando miramos los conceptos de impacto fiscal, los certificados que ha emitido en proyectos de acuerdo anteriores, tienen exactamente la misma redacción. Entonces, por eso le pido ese favor.

Eso, por un lado y por el otro lado, usted mencionaba, doctor Hansel, hoy el Decreto 266 del 30 de diciembre del 2022, ese decreto que cuando aún no estaba en esta curul gestionamos ante la administración del alcalde Luis Carlos Segura y logramos que emitiera y sancionara ese decreto que sigue vigente, que me parece que es una herramienta, un vehículo muy importante. Seguramente en la medida en que pase el tiempo y puedan ustedes implementar todas las medidas que sean necesarias para hacerlo cumplir, medidas como esta de este proyecto de acuerdo, seguramente van a ayudar a que se pueda desarrollar en debida forma, no solamente el 291, sino además ese 266 en particular y no solamente en sectores, como lo decía usted hace un momento, no solamente respecto de sectores donde hay establecimientos educativos, sino además en plazoletas, parques y polideportivos, donde también se debe garantizar el uso natural de esos escenarios.

Eso era mi intervención, muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable concejal Pablo; Honorables concejales ¿Alguien más desee intervenir?

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente por concederme el uso de la palabra, a la mesa directiva, al concejal autor y al concejal ponente, a los honorables concejales, a los secretarios de despacho y a los funcionarios que nos acompañan.

Primero, dejar claro que creo que los 15 concejales estamos de acuerdo en un proyecto de acuerdo de este nivel ¿Qué me preocupa? Y hago nuevamente la intervención y es que emocionalmente no podemos decir, es que vamos a señalar y con eso, aunque es parte de la solución; tenga yo claro este proyecto de acuerdo ¿Por qué? Porque yo sigo insistiendo que este proyecto de acuerdo tiene impacto fiscal y nuestras funciones impiden que nosotros podamos presentar un proyecto de acuerdo sin que esto no signifique que es un proyecto de acuerdo importante. Y sigo insistiendo que este tipo de proyectos como requieren recursos, deben venir, como está estipulado en la ley, debe tener origen en la Administración Municipal y ¿Por qué lo digo y lo reitero? Porque en el plan de desarrollo hay unos escenarios de entornos seguros, pero ahí no está claro, no existen unos recursos que yo sí quiero saber, doctor Hansel, cuánta plata estipulada en el tema de entorno seguro, recursos, y dos, si existe un recurso asignado específico para señalización. Porque concejales, si ya hay un recurso para señalización, este proyecto de acuerdo no tendría sentido porque ya existe y dos, si es ambiguo y no tenemos clara cuánta plata hay, porque seguramente se tiene que invertir en capacitación, en prevención, hay que tener unos recursos específicos para esa señalización y eso implica un impacto fiscal y ahí nosotros nos estaríamos extralimitando en las funciones, no en querer que no se haga este proyecto.

Es que nosotros como concejales nos vamos a salir de nuestras funciones y terminamos cometiendo un error. No porque no queramos hacerlo, es que para mí sigue teniendo un impacto fiscal. Ahí está y creo que en lo que expuso el secretario de hacienda, en el documento que hasta la fecha existe en el proyecto, es claro que este proyecto tiene impacto fiscal y eso implica que nosotros le estaríamos dando una orden que no es nuestra competencia al alcalde para que apropie recursos para señalización. Y ahí es donde yo tengo la diferencia en este proyecto de acuerdo. Requiere recursos, porque sí hay entornos seguros, pero estoy segura que no hay una plata exclusiva para señalización para poder decir que no estamos generando nuevos recursos. Si requiere recursos, ese proyecto requiere recursos. Y si no, yo sí quiero saber, doctor Hansel ¿Cuánta plata hay en las metas del plan de desarrollo, específicamente para señalización de entornos seguros? Yo entiendo que hay unas generalidades, pero ustedes tienen que tomar decisiones hacia dónde van esos recursos. Si quiero que me expliquen cómo está funcionando el programa de entornos seguros y si la plata es suficiente para tener que indicar que los recursos no van a ir a promoción, a campañas y si tiene que ir a señalización o qué cantidad de recursos hay para saber si realmente es viable este proyecto, pero

además que no estamos dando orden a la administración como invertir esos recursos. Esa esa es mi preocupación y necesito tener claro el tema, como lo dijo el Concejal Pablo Andrés, que esto sí tiene para mí, sí lo tiene dentro de toda la explicación que han dado y ahí vamos a tener dificultades, porque esas no son nuestras funciones. Entonces, sí quiero esa explicación.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Angélica, Honorables concejales.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Réplica.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

No, Concejal Angélica, yo nunca he manifestado en la intervención inmediatamente anterior, la que acabo de hacer. Usted acaba de decir que yo manifesté que tenía impacto fiscal. Yo no he manifestado eso. Lo que pedí fue para que quedara totalmente claro y registrado en esta acta un “sí” o un “no” por parte del secretario de hacienda. No más. En ese sentido fue mi intervención Presidente.

Muchas gracias,

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente, para réplica.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Concejal Pablo Andrés, quiero, creo que me entendió mal. Yo lo que estoy es insistiendo en tener la claridad si tiene impacto fiscal o no, como usted lo pidió. Solo que yo además estoy pidiendo una información adicional, pero nunca dije que usted dijera que tenía, no, usted pidió la explicación. Yo lo que dije en mi intervención es que, para mí, para Angélica Montañez como concejal, sí tiene impacto fiscal. Es la diferencia.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal, Honorables concejales ¿No hay más intervenciones? Concejal Víctor tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor Presidente. Un saludo muy especial a la plenaria, a las personas que nos acompañan en el recinto y las personas por las redes sociales. En intervenciones anteriores yo lo dije, para mi concepto este proyecto tiene impacto fiscal y no quiero incomodar de pronto al concejal ponente ni al concejal autor de este proyecto. Antes, los felicito porque realmente están presionando a la Administración Municipal, porque ya hay un decreto estipulado por la administración y es un decreto que hay que cumplir, pero a la fecha no se ha cumplido. A la fecha está el decreto, pero no se ha cumplido con la señalización de las zonas seguras de nuestro municipio. A mí sí me gustaría saber dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, lástima que no esté medio ambiente, no esté ordenamiento territorial, no esté movilidad. Me gustaría saber en qué zonas del POT del municipio está establecido poner estas vallas o estos letreros o estos avisos ¿Cuál es la demarcación de nuestro plan de desarrollo, de nuestro plan de ordenamiento territorial? Porque, igualmente tiene que haber un uso del suelo para poner nuestras vallas, un permiso por ordenamiento territorial, por medio ambiente.

Uno, es eso; dos, en el Decreto 291 establece y ese, como yo lo dije en la intervención pasada, este proyecto de acuerdo, ya hay un decreto, este proyecto de acuerdo se nos va a convertir en otro proyecto de acuerdo de papel y no quiere decir que ese estudio en contra de nuestros niños o nuestros jóvenes o nuestra niñez, nuestra juventud jamás. Antes estoy a favor, pero es que hay que cumplir este decreto. Y este Decreto 291 es el mismo que dice que prohibido el consumo de licor a 150 m de los establecimientos públicos o colegios o universidades. Y yo le pregunto al secretario de gobierno, lástima que no estuviera planeación, es que este decreto hay varias entidades que lo conforman, pero le pregunta al secretario de gobierno ¿Cuántos establecimientos de venta de licor tienen hoy a la fecha uso de suelo y están a 20, 30, 10, 15 metros de los establecimientos de educación?

Entonces, ahí les estoy poniendo un ejemplo de que estos proyectos prácticamente son de papel porque no se cumple la norma. No más miremos aquí al frente del SENA, ¿Cuántos establecimientos están vendiendo licor ahí? Y están a 10m del establecimiento más grande del Municipio de Chía de educación, que es el SENA. Entonces, con este decreto, todos estos negocios de venta de licor también tienen que retirarse, hacer cumplir el decreto. Por eso, doctor Hansel, a mí si me gustaría en la meta de nuestro plan de desarrollo que aprobamos, en qué meta está estipulado los recursos para la señalización de este decreto ¿Cuánto está estipulado? Quiero conocer las cifras, las cifras para que ustedes me digan que es que no tiene impacto fiscal ¿Cuánta plata hay destinada para esos tableros? Porque, ahí prácticamente y por eso yo siempre lo he dicho y es mi concepto, respeto el de los otros compañeros de la Corporación, pero para mí, esto tiene impacto fiscal y me estaría extralimitando de mis funciones donde yo llegue a aprobar positivo este proyecto.

Por eso, yo, desde la vez pasada lo anuncié negativo y mientras el doctor Oscar no me ha explicado sí o no tiene impacto fiscal, con más veras porque hay duda, Ohay duda si tiene impacto fiscal y como lo dije intervenciones atrás. Afuera, hay mucha gente mirando cómo y cuál es la actuación de nosotros como concejales, si nos estamos extralimitando de nuestras funciones y la verdad yo no me voy a ganar

otra investigación aquí por nada, lo demandan a uno por sí o por no. Entonces, por eso yo nuevamente anuncio mi voto mi voto negativo Presidente, y esto no quiere decir que yo esté en contra de nuestra niñez. Aquí yo siempre lo he dicho, con un proyecto de papel no se va a solucionar nada. Nada se está solucionando. Aquí nos toca es empezar a trabajar la prevención con nuestros niños, niñas, nuestras adolescentes en los colegios. Y esto no solamente es en los colegios, desde los hogares, nuestros padres de familia, los padres de familia, trabajar la prevención con nuestros niños.

Yo les voy a poner un ejemplo ¿Ustedes creen que una persona que sea adicta a cualquier consumo de sustancias psicoactivas, que hoy en día ya es una enfermedad, pasa por frente de un colegio y le dio ganas de consumir y si lleva su dosis ahí lo va a dejar de consumir? No lo va a hacer. A ellos ya no les interesa absolutamente nada y así tenga su contravención, su multa, pues se llenará de multas y contravenciones, pero estos proyectos. Nosotros necesitamos es prevención, tratar con los colegios, tratar con las Secretaría de salud, empezar a trabajar los colegios, nuestros jardines, nuestros niños. convocar los padres de familia, empezar a mirar, a darle charlas de prevención. Eso es lo que nosotros necesitamos como sociedad, porque aparte de estos proyectos sí muy bonitos, pero se quedan en el aire. Aquí ¿Cuántos proyectos no hemos aprobado? Y aquí son proyectos que van para el archivo, porque ahí se quedaron mientras no haya voluntad política de la administración de hacer estas señalizaciones y de hacer estas prevenciones con los colegios, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, ahí se va a quedar el proyecto de acuerdo. Por eso mi voto es negativo.

Hay un decreto, es hacer cumplir este decreto y más bien invito a los concejales que hagamos un control político para mirar este decreto, porque en qué estado está y cuál es el funcionamiento para empezar a ejercer este decreto. Hace bastante tiempo ya fue sancionado y la verdad no he visto que se esté haciendo cumplir.

Gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal ponente.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias Presidente, fíjense, concejales, que ya algunos de los concejales dieron su postura frente al voto que van a tener a este proyecto de acuerdo. Ya ellos mismos y otros concejales están haciendo otras preguntas que ya se dio respuesta en la sesión pasada, es para dejar claridad, pero no van a decir nada distinto a lo que ya nos comunicó el secretario de hacienda. Entonces, Presidente, yo propongo y elevo a proposición la suficiente ilustración de este proyecto de acuerdo, para que una vez sea aprobada o negada le demos lectura a las modificaciones que han realizado los honorables concejales, el autor y el ponente y se lean todas las modificaciones para que pueda ser votado este proyecto de acuerdo.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente, propongo una proposición sustitutiva

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿En qué consiste Concejal?

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Yo considero que todavía no se debe declarar lo que propone el Concejal Felipe Galvis, porque yo todavía quiero decir algo más y yo creo que tengo todo el derecho de poder expresar lo que yo estudié, anteriormente de llegar a esta sesión.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pero, pues si es aprobada la proposición se tomaría votación como lo dice el reglamento. En caso de que no, podríamos continuar y lo que la concejal propone es que haya una sustitutiva..., a lo que yo es se vota la suficiente ilustración que consiste en cerrar el debate y tomar votación. ¿Cierto? En caso de que la mayoría de la plenaria no esté de acuerdo, pues se continuaría con el debate; hay una proposición principal o la proposición de suficiente ilustración y la Honorable concejal Marcela sugiere que sea tomada una votación para que no se tome votación de la suficiente ilustración.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente, pero realmente yo le hice dos preguntas y no me la respondieron y yo pienso que lo más justo es que me respondan las preguntas los funcionarios públicos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Es que estamos dando vueltas y entiendo al concejal ponente, porque ya habíamos preguntado, la administración ya ha intervenido, volvemos a preguntar lo mismo y pues es dar vueltas en las mismas dudas. Entonces, tomaríamos votación en el sentido.... Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, AUTOR

Presidente, gracias; solamente que en aras de garantizarle los derechos a la Concejal Marcela Pedraza, votemos la proposición sustitutiva y votamos la proposición de suficiente ilustración para que pues no digamos que acá se cercenan los derechos de las personas y ya que sea la mayoría la que tome la decisión por parte de la plenaria.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal ponente.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias Presidente. Pero, es que ahí me queda una duda con esta proposición sustitutiva, porque es que la proposición que presento yo está enmarcada en el artículo 121 de nuestro reglamento interno, numeral 5 como proposición especial y me permito leer lo que dice

“(…) es la que no admite discusión y puede presentarse oralmente. Se considera la de suficiente ilustración, la de sesión permanente y la alteración del orden del día. (…)”

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí, Honorable concejal ponente. Por eso decía, si la plenaria decide que continuemos con el debate, entonces se negaría la proposición de suficiente ilustración. En caso de ser aprobada, tendríamos que proceder a tomar votación por la aprobación o negación con las modificaciones que se presentarían o que ya se han manifestado, que es la modificación del título, y ya la inclusión del documento que traía en su momento la Secretaría de Hacienda, documentos que serán presentados acá por parte de nuestra secretaria. Entonces, en ese sentido, esta proposición debe ser tomada, la que la que solicitó el Honorable concejal ponente Luis Felipe Galvis, teniendo en cuenta que es una proposición especial.

Tomamos votación por aprobación o negación de la proposición presentada por el Concejal Felipe Galvis por la suficiente ilustración en segundo debate con las modificaciones presentadas por la administración y también por el Concejal Luis Felipe Galvis.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	NEGATIVO

Quiero aclarar el voto en cuanto a que tenía dos inquietudes que no se me han permitido comunicar en la plenaria, entonces por eso mi voto es NEGATIVO.

NATALIA GIL LOAIZA

NEGATIVO

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 23 de 28

Me permito aclarar mi voto Presidente, en el sentido en que el ponente puso la proposición sin permitir que todos los concejales intervengamos. Hace falta mi intervención y algunas preguntas que tengo por hacer; NEGATIVO.

IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	NEGATIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	NEGATIVO

Sustento mi voto, porque no se me permitió participar en el debate y mi voto es NEGATIVO.

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	NEGATIVO

Presidente, para sustentar mi voto de la proposición que está haciendo el Concejal Galvis, yo hice unas preguntas, pueda que de pronto no hubiera escuchado bien, pero hice unas preguntas y realmente ustedes no permitieron como mesa directiva, como Presidente, como el Concejal Galvis hace una proposición, no deja terminar ni deja hacer un debate más a fondo, porque hay varios concejales que no hablaron, no pudieron hablar. Lo mismo, no me respondió la administración si realmente tiene impacto fiscal ¿sí o no? Porque es que, la intervención que el doctor Oscar hizo fue como muy vaga, pero él no me respondió si sí tenía impacto fiscal o no. Para unas cosas y para otras no. Lo mismo el doctor Hansel, le hice una pregunta muy clara y respetosa que me explicara de qué meta saldría realmente el presupuesto para esta señalización y cuánto realmente era el presupuesto para saber yo si cambiaba mi intención de voto. Pero como no lo hace, señor ponente ni señor presidente, no lo permitieron, entonces por eso mi voto es NEGATIVO.

Gracias Presidente.

JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	NEGATIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor presidente, que hay ocho (8) votos positivos y seis (6) votos negativos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición de suficiente ilustración. Por favor, señorita secretaria, damos y mostramos a la comunidad cuáles fueron las modificaciones que se estudiaron acá para tomar votación enseguida de la aprobación o negación de este proyecto de acuerdo.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se elimina el título Por medio del cual se establecen entornos seguros y libres de sustancias psicoactivas para niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Chia, Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. Se reemplaza, quedando de la siguiente forma:

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.”

En el acuerda, artículo primero, objeto se elimina. “El presente acuerdo municipal tiene por objeto establecer y consolidar entornos seguros y libres de sustancias psicoactivas, incluyendo la dosis personal en los espacios públicos y de uso colectivo del municipio de Chía, Cundinamarca, especialmente aquellos concurridos por niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar su desarrollo integral y la protección de sus derechos fundamentales.

Se adiciona:

“El presente acuerdo municipal tiene por objeto establecer y consolidar entornos seguros y libres de drogas, estableciendo una señalización clara en los perimetros y zonas en los que no está permitido el consumo de drogas en el espacio público contempladas en el Decreto 291 de 2024 o normas que los modifiquen, adicionen o deroguen.”

En el artículo segundo, numeral primero se elimina párrafo “sustancias psicoactivas” y se adicionan **“drogas”** quedando el numeral primero de la siguiente manera:

“Garantizar los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes; asegurar que los menores de edad en Chía puedan gozar de un ambiente sano, seguro y propicio para su desarrollo físico, mental, social y emocional. libre de la exposición y el riesgo asociado al consumo de drogas.”

Del numeral segundo del artículo segundo se elimina la palabra “sustancias psicoactivas” quedando el numeral segundo de la siguiente manera:

“Prevenir el consumo, abuso y dependencia de drogas. Implementar medidas preventivas y de control que desincentiven el inicio y la progresión del consumo de drogas en la población con especial énfasis en la niñez y la juventud.”

Se elimina del artículo tercero lo señalado en rojo y se adiciona lo señalado en verde, quedando:

“SEÑALIZACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS. Con base en el Decreto Municipal 291 de 2024 o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen, la Administración Municipal a través de la Secretaria de Gobierno y/o sus dependencias, instalará una señalización clara y tangible sobre la prohibición de consumo de sustancias en el espacio público, en los lugares contemplados establecidos en la norma referida anteriormente.

Parágrafo. La instalación de dicha señalización se realizará de manera progresiva y con base en la disponibilidad presupuestal que se tenga, priorizando las instituciones educativas.”

Se elimina el artículo cuarto; se elimina el artículo quinto; se elimina el título tercero; se elimina el artículo sexto; se elimina el artículo séptimo; se elimina el artículo octavo; se elimina el artículo cuarto. El título cuarto se adiciona, quedando

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 25 de 28

de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.”

Están leídas las modificaciones señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, aprobada la proposición de suficiente ilustración, debo tomar votación por la aprobación o negación de este proyecto. Entonces, cierra el debate y tomamos votación con las modificaciones presentadas a la vista de todos acá en la plenaria el día de hoy. Por favor, señorita secretaria, tomamos votación de manera nominal por la aprobación o negación del Proyecto de Acuerdo No. 9 de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	NEGATIVO

Aclarando mi voto, en la comisión segunda tuvo mi apoyo este proyecto de acuerdo, pero pues en esta ocasión no será así porque ni siquiera permitieron debatir, no me permitieron hacer mi intervención. Por eso mi voto es NEGATIVO.

NATALIA GIL LOAIZA **NEGATIVO**

Me permito dar sustento de mi voto en tres sentidos importantes, honorables concejales. El primero, ya anteriormente mencionado por mí. Ustedes, concejales, no han permitido que este proyecto de acuerdo tenga un real debate en donde los concejales tengamos la oportunidad de hacer preguntas y la administración responda. Incluso, han se ha atrevido el ponente a presentar esta proposición de suficiente ilustración cuando hace falta la intervención de muchas de las concejales, de todas las cuatro concejales de esta corporación. A mí me gustaría mencionarles lo siguiente, concejales. La ley 2453 expedida en este año el 2 de abril, por medio de la cual se establecen medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles. Lo que ustedes están haciendo, concejales, es violar nuestros derechos como concejales y como mujeres de esta curul, porque no nos están permitiendo generar un debate.

Me ven el día de hoy, estoy en muy malas condiciones de salud y la responsabilidad gana y acá estoy, pero ni siquiera permiten que uno haga una intervención. El segundo punto y más importante o igual de importante, es que el doctor Oscar en diferentes ocasiones dijo que esto sí tiene impacto fiscal. Él lo aclaró, esto sí tiene.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Recuerde que son 2 minutos, concejal. 2 minutos, por favor.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Así que..., voy menos de un minuto, concejal. Así que es importante, concejales, que ustedes lean el certificado que emite la Secretaría de Hacienda, en donde aclara que en dado caso de la aprobación de este proyecto de acuerdo no otorga beneficios tributarios y el impacto fiscal se genera en el gasto para el Municipio de Chía, es decir, sí tiene impacto fiscal.

Tercero, nosotros acá o ustedes concejales que ya demostraron tener la intención de emitir un voto positivo por este proyecto de acuerdo, están coadministrando porque nosotros tenemos básicamente tres funciones como concejales. La primera es hacer los controles políticos. Aquí no estamos generando ningún control político. La segunda, revisar el presupuesto municipal. Ya hemos aprobado el presupuesto municipal y hemos aprobado proyectos de acuerdo de modificación, traslados y adiciones. Y la tercera, muy importante, concejales, la creación de los acuerdos municipales que generen normativas para nuestro municipio.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, AUTOR

Presidente moción de orden.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Acá en nuestro municipio...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia Gil estamos ya en el momento de la votación. por favor de su intención de voto.

Gracias

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Este proyecto de acuerdo no está generando ninguna normatividad.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia, por favor moción de orden. Me está pidiendo. Debo hacer cumplir el reglamento. Por favor, honorable concejal emita su voto.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Mi voto, Presidente. Gracias por darme el uso de la palabra. Es usted un caballero. Es NEGATIVO.

IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

POSITIVO
NEGATIVO

Gracias, mi sustento de voto, muy sencillo. Me solidarizo con las concejales que no pudieron intervenir. Yo pude intervenir, pero no tuve la oportunidad de escuchar las respuestas a mis preguntas y debido a esto, por no cumplir requisito de ley este proyecto de acuerdo, mi voto es NEGATIVO.

CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

NEGATIVO

Sustento mi voto, teniendo en cuenta lo siguiente. Al revisar el proyecto de acuerdo habla de establecer y consolidar entornos seguros, lo cual ya se hizo mediante el

Decreto 291 y no hace parte de las facultades de los concejales, ninguna de estas dos acciones. Segundo, según la sentencia constitucional del 075 del 2022, establece que se debe hacer un análisis del impacto fiscal y este solo será obligatorio cuando la iniciativa legislativa efectúe u ordene un gasto y asimismo, se demanda una mínima consideración al respecto, de modo que sea posible establecer los referentes básicos para analizar los efectos fiscales, lo cual nunca vi en el proyecto, porque en el proyecto dice que no hay impacto fiscal. Razones suficientes para votar negativo al no cumplir requisitos de ley.

Gracias, mi voto es NEGATIVO. Gracias Presidente.

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	NEGATIVO

Presidente, para sustentar mi voto, quiero elevar un derecho de petición, señor, la votación. derecho petición, no. Si no, perdón, para sustentar el voto y quiero dejar claro que como los acuerdos son para cumplirlos y los acuerdos se cumplen porque son aprobados por esta Corporación y por lo que veo va a salir aprobado este acuerdo municipal. Entonces, yo quiero que se cumpla, señor Hansel, aquí el concejal autor de este proyecto, el Concejal Vela, no pensó en todas estas familias de pronto que van a quedar sin trabajo, de todas estas familias que tienen sus negocios de pronto de venta de licor o venta de toda esa vaina alrededor de los colegios, cuando esto no se permite y aquí están y ese es el afán de aprobar estos proyectos. Mire, porque hay que pensar en todo. Favorecemos nuestra niñez, favorecemos nuestros jóvenes, pero estamos afectando todas las personas que tienen sus negocios frente del SENA, que venden licores. Entonces, yo quiero saber cómo se va a hacer ahí y estaré muy pendiente con este acuerdo municipal que es proposición y autor el Concejal Vela. ¿Cómo van a hacer con todos estos negocios que están cerca de los establecimientos públicos? Porque hay en el decreto quedo que a 150m. Mi voto es NEGATIVO Presidente.

JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	NEGATIVO
-----------------------------------	----------

Gracias, Presidente me permito sustentar mi voto. Pienso que este proyecto es importante, considero que todos esos espacios sí deben ser señalizados porque eso va a contribuir a que el decreto se cumpla. Sin embargo, digamos que durante el estudio de todos los proyectos de acuerdo que he podido estudiar, siempre he pensado que para tomar las decisiones se debe tener en consideración la opinión del cuerpo colegiado, porque todas las opiniones y las consideraciones que hacen los diferentes concejales le aportan a uno dentro del análisis de una discusión. Desde mi perspectiva muy personal, siempre he pensado que no debe estudiar los proyectos de acuerdo con calma y escuchando todo lo que cada uno piensa para al final poder tomar una decisión. En este caso, digamos, pues yo veo que, con todo el respeto, la decisión de la suficiente ilustración, si bien se tomó por mayoría, que es lo que norma la ley, pues digamos que desconoció las solicitudes de algunos de los concejales que todavía tenían preguntas, algunas de las cuales yo hubiera querido poder tener la oportunidad de tener en consideración para tomar mi decisión y por esto mi voto es NEGATIVO.

WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO
----------------------------	----------

Presidente, me permito aclarar el voto agradeciéndole, por supuesto, a los diferentes concejales que pudieron participar y que estuvimos tanto en la comisión como en las sesiones plenarias, donde tuvieron también incluso el tiempo de hacer

la participación. Es un tema ajeno a esta autoría. Pero, lo cierto es que sí quiero agradecer por supuesto a ustedes concejales, pero debo agradecer especialmente al Concejal Andrés Barrios, concejal del partido Centro Democrático, quien nos guio en este y nos asesoró en la experiencia que él tuvo con Bogotá y por supuesto los aportes que tuvo para el mismo el Concejal Daniel Felipe Briseño, el Concejal Samir Bedoya del Partido MIRA, por supuesto el Concejal Julián Uscátegui del Partido Centro Democrático. Un especial agradecimiento a ellos, porque básicamente buscaremos la manera de que este acuerdo municipal realmente le sirva a la comunidad, le sirva a la Secretaría de Gobierno en torno a establecer esos espacios seguros libres de drogas.

Entonces, Presidente, agradecer especialmente a ellos, por supuesto a la corporación y mi voto es POSITIVO.

Informó, señor Presidente, que hay seis (6) votos negativos y ocho (8) votos positivos por la aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 9 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 9 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO” siendo las 7:08 minutos del día 21 de agosto de 2025.

Siguiente punto en el orden del día.

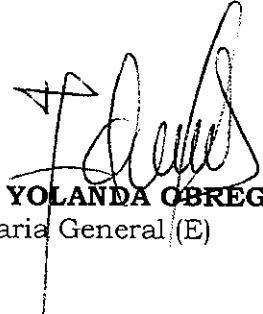
HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:08 minutos de la noche del día 21 de agosto 2025, doy por finalizada la sesión plenaria convocada para hoy. Feliz noche, Honorables concejales.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.


YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.
Secretaria General (E)

Elaboró: Oscar E. Vanegas, Secretarios, Secretario.

Revisó: Oscar E. Vanegas, Secretario; Yizza Yolanda Obregón Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.
Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:
Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.